

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1214/2549

นายเดชสมบูรณ์ จีรอรณพงศ์
นายจิตเศก พัฒนาศิริ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 362

พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 มาตรา 17, มาตรา 33, มาตรา 35, มาตรา 36, มาตรา 37

ทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดเป็นทรัพย์สินซึ่งเจ้าของห้องชุดแต่ละห้องมีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน การจัดการทรัพย์ส่วนกลางต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 มาตรา 17, 33, 35, 36 และ 37 การที่จำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดมีอำนาจจัดการและดูแลรักษาห้องน้ำชายและหญิงซึ่งเป็นทรัพย์ส่วนกลาง ได้ปิดกั้นประตูห้องน้ำไม่ให้โจทก์และเจ้าของห้องชุดคนอื่นซึ่งเป็นเจ้าของร่วมใช้ประโยชน์ หากเป็นการจัดการทรัพย์ส่วนกลางที่ไม่ชอบด้วย พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 หรือข้อบังคับ โจทก์และเจ้าของห้องชุดต้องดำเนินการแก้จำเลยทางมติที่ประชุมของเจ้าของห้องชุดหรือทางคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด การกระทำของจำเลยดังกล่าวไม่เป็นความผิดฐานบุกรุก

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ 131/11 ของนิติบุคคลอาคารชุดไพร์สตรีทแมนชั่น จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลางของ

นิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าวรวมทั้งห้องน้ำชายและหญิงที่ตั้งอยู่บนชั้น 6 ของนิติบุคคลอาคารชุด จำเลยเป็นผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดโพร์สตรีทแมนชั่น มีอำนาจจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินของเจ้าของอาคารชุดและทรัพย์สินส่วนกลางภายในอาคารชุด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2546 ถึงปัจจุบัน เวลากลางวันและกลางคืน จำเลยปิดกั้นประตูห้องน้ำซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนกลางดังกล่าวเพื่อไม่ให้โจทก์และเจ้าของร่วมคนอื่นได้ใช้ประโยชน์อย่างปกติสุข อันเป็นการรบกวนการครอบครองของโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 365 (3)

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้ววินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยตามคำฟ้องมิได้เป็นความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาดังที่โจทก์ฟ้อง พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีเพียงว่า การกระทำของจำเลยตามฟ้องเป็นความผิดฐานบุกรุกหรือไม่ เห็นว่า ทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดเป็นทรัพย์สินซึ่งเจ้าของห้องชุดแต่ละห้องมีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน การจัดการทรัพย์สินส่วนกลางต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 มาตรา 17, 33, 35, 36 และ 37 กล่าวคือต้องมีนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 โดยมีผู้จัดการหรือคณะ

กรรมการเป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินส่วนกลางในนามของนิติบุคคลอาคารชุด การจัดการและการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 และตามข้อบังคับ ส่วนการดำเนินงานของผู้จัดการหรือนิติบุคคลอาคารชุด ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของที่ประชุมใหญ่ของเจ้าของห้องชุด หรือเจ้าของห้องชุด อาจจัดให้มีคณะกรรมการเข้าควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดก็ได้ การที่จำเลย ซึ่งเป็นผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดมีอำนาจจัดการและดูแลรักษาห้องน้ำชายและหญิงซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนกลางตั้งอยู่บนชั้นที่ 6 ได้ปิดกั้นประตูห้องน้ำดังกล่าวไม่ให้โจทก์และเจ้าของห้องชุดคนอื่นซึ่งเป็นเจ้าของรวมใช้ประโยชน์ หากเป็นการจัดการทรัพย์สินส่วนกลางที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 หรือข้อบังคับประการใด โจทก์และเจ้าของห้องชุดดังกล่าวต้องดำเนินการแก้จำเลยทางมติที่ประชุมของเจ้าของห้องชุดหรือทางคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด การกระทำของจำเลยตามฟ้องไม่เป็นความผิดฐานบุกรุก คำพิพากษาศาลฎีกาที่โจทก์อ้างมาขอเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องนั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ เนตรมัย-สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์-สุรศักดิ์ สุวรรณประกร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น